Le kit de survie avant tes partiels

Un planning, une méthode et dix arrêts à connaître pour tenir les dernières semaines

Les partiels approchent, et tu te demandes sûrement par où commencer. Ce kit rassemble ce qui compte le plus dans les dernières semaines, un **planning** pour organiser ton temps semaine par semaine, les **techniques de mémorisation** qui font vraiment retenir, la **méthode du cas pratique** en une page, les **dix arrêts** qui reviennent le plus souvent dans une licence de droit française, et le réflexe à garder pour les tout derniers instants avant l'épreuve. Tu peux l'imprimer et le garder sous la main, pour y revenir chaque semaine jusqu'aux épreuves.

1. Le planificateur des 4 dernières semaines

Chacune des quatre dernières semaines avant les partiels a un **objectif précis**, et les confondre revient à tout réviser en bloc la veille sans rien retenir. Voici comment répartir ton temps, semaine par semaine, sur le protocole que j'applique avec mes élèves.

S-4

Le tri

Tu listes tous les chapitres du semestre, matière par matière, et tu notes en face de chacun où tu en es, **maîtrisé**, **à moitié maîtrisé**, ou jamais revu depuis le cours. Ce tri fixe ton ordre de priorité pour les trois semaines qui suivent. Tu commences par ce que tu maîtrises le moins, et tu gardes les chapitres déjà solides pour la toute fin.

S-3

La récupération active

Tu reprends chaque chapitre faible un par un. Tu relis le cours une seule fois, tu le fermes, puis tu récites le plan à voix haute ou à l'écrit avant de vérifier ce que tu as oublié. Tu mélanges les chapitres qui se ressemblent au lieu de les revoir dans l'ordre du cours, ainsi tu t'entraînes à choisir la bonne règle plutôt qu'à réciter une règle isolée. C'est la **récupération active**, elle marche mieux que la relecture parce qu'elle t'oblige à ressortir l'information de ta tête tout seul.

S-2

Les annales, pas des exercices au hasard

Tu reprends les **vraies annales de chaque professeur**, les sujets réellement tombés les années précédentes, plutôt que des exercices choisis au hasard dans un manuel. La section suivante détaille comment les rassembler et t'en servir avec une IA. Tu reviens aussi sur les chapitres travaillés la semaine d'avant, un rappel de dix minutes suffit, sans les notes sous les yeux au départ. Cette réactivation à intervalles de plus en plus longs, le lendemain, puis à trois jours, puis à une semaine, aplatit la **courbe de l'oubli** et ancre la notion pour de bon.

© Trajectoire Droit · Reproduction interdite

S-1

La dernière ligne droite

Tu ne touches plus à un chapitre neuf cette semaine-là. Tu reprends seulement tes fiches et tes majeures déjà préparées, chapitre par chapitre, en te limitant au rappel de mémoire. Tu dors une vraie **nuit complète** avant chaque épreuve. Ça compte plus qu'une heure de révision en plus, car la fatigue réduit ta mémoire et ta concentration au moment où tu en as le plus besoin.

Juste avant d'entrer dans la salle

Les tout derniers jours et les dernières heures avant une épreuve demandent une autre logique que les quatre semaines précédentes. Ta mémoire retient encore énormément juste avant l'épreuve, donc tu **exploites chaque minute disponible**. Ce moment compte autant que tout ce que tu as travaillé avant.

La technique à utiliser dans ces moments-là, c'est la **lecture active et rapide**. Tu lis une page entière de ton cours, ou une partie d'une notion, puis tu la fermes. Sans regarder le texte, tu récapitules à voix haute ou dans ta tête les points importants qu'elle contenait, les quatre conditions d'une notion par exemple, avant de rouvrir la page pour vérifier ce que tu as oublié. Tu enchaînes ensuite sur la partie suivante avec le même geste, **lire, fermer, récapituler, rouvrir**. C'est cette alternance entre la lecture et le rappel qui ancre l'information, et non la simple relecture.

Tu continues de réviser jusqu'à la porte de la salle d'examen. Dans le métro, en marchant vers l'épreuve, sur n'importe quel trajet, tu gardes ton cours sur le téléphone ou imprimé dans ton sac. Mets ton cours en **accès direct sur l'écran d'accueil** de ton téléphone, pour utiliser chaque minute de trajet, même les plus courtes.

La grille ci-dessous t'aide à répartir tes propres matières sur ces quatre semaines. Tu notes chaque chapitre à revoir, et tu coches la semaine où tu comptes le traiter.

Matière	Chapitre	S-4	S-3	S-2	S-1

2. Les techniques qui font vraiment retenir

© *Trajectoire Droit · Reproduction interdite*

Le catalogue de conseils sur la mémorisation est immense. Voici ceux qui reviennent le plus souvent chez mes élèves et qui changent vraiment la donne, à activer en plus du planning des quatre semaines.

Apprends le plan avant le détail

Avant d'apprendre le détail d'un chapitre, apprends d'abord son **plan**, surtout dans les matières sans TD où tu risques de le mettre de côté par erreur. Tu imprimes le plan de ton cours en laissant de l'espace entre chaque titre, puis tu écris à la main les idées qui te viennent à côté de chaque titre, de mémoire. Ton cerveau range mieux une information quand elle s'accroche à une **structure déjà posée**, un peu comme des objets qu'on range dans les bons tiroirs plutôt que de les entasser en vrac.

Révise par erreur corrigée

La deuxième fois que tu reprends une notion, le lendemain par exemple, tu relis seulement le titre, et tu essaies de **deviner tout le reste** avant de rouvrir la page. Te tromper puis te corriger ancre la connaissance bien mieux qu'une lecture qui confirme seulement ce que tu savais déjà, parce que ton cerveau retient plus fort ce qu'il a dû **aller chercher lui-même**.

Réexplique avec ta propre image

Tu reformules la notion à voix haute comme si tu avais un élève en face de toi, avec ton propre exemple et ta propre image, avant de relire le cours pour vérifier ce que tu as oublié ou déformé. Prends le mot **stipuler** en droit des contrats. Une loi dispose ou prévoit une règle, un contrat stipule une clause, parce que stipuler vient de stipulation, qui suppose toujours un **accord entre deux personnes**, un peu comme le mot copule. Cette image, même décalée, te fait retenir la nuance bien mieux qu'une définition apprise par cœur.

Le palais de mémoire, pour les listes qui résistent

Choisis un lieu que tu connais par cœur, ton appartement par exemple, et dépose mentalement chaque **mot-clé** d'une notion à un endroit précis de ce lieu, sous forme d'objet, de scène ou d'image, drôle ou extravagante si possible. Pour retrouver l'information le jour de l'épreuve, tu te promènes mentalement dans ce lieu et tu revois chaque objet que tu y as déposé, dans l'ordre. Tu peux même choisir un **lieu différent par matière**, pour garder tes informations bien séparées.

Les matières mineures comptent autant

Les matières sans TD sont celles qu'on repousse le plus facilement, alors qu'elles pèsent le même poids dans la moyenne que les matières à TD. Apprendre leur plan devient encore plus décisif ici, car sans lui tu n'as ni lien logique ni argument à développer le jour d'une question à réponse longue. Une fiche ou une application de quiz t'aide à retenir une réponse isolée. Elle ne te dit jamais si tu sais relier cette réponse au reste du raisonnement, donc garde toujours le **plan du cours** en tête à côté de tes fiches.

Travaille sur les vraies annales de ton prof

Rassemble tous les sujets et toutes les questions déjà tombés avec ton professeur les années précédentes. Tu les trouves sur **Studocu**, dans les groupes de promo, ou sur l'ENT de ta fac, et tu les réunis dans un seul document par matière. Tu réponds d'abord à ces sujets réels avec ton propre cours, à la main ou avec une IA comme **NotebookLM**, ce qui te donne déjà une base solide sur ce qui tombe vraiment chez ce professeur précis. Tu demandes ensuite à l'IA de **prédire les prochains sujets probables**, en te basant sur l'esprit du professeur, son cours et les annales déjà envoyées, et tu traites chaque question une par une, jamais toutes en même temps, pour obtenir une réponse vraiment détaillée sur chacune.

© Trajectoire Droit · Reproduction interdite

✍ **PROMPT À COPIER-COLLER**

« À partir de ce cours de [matière], en te basant uniquement sur ce cours, et à partir des annales que je t'ai envoyées dans l'autre document, tu es un professionnel de [matière] et professeur en licence de droit, et tu vas rentrer dans la tête du professeur qui a posé ces sujets. En te basant encore une fois uniquement sur ce cours, donne-moi des sujets du même genre que ceux que je t'ai déjà envoyés en modèle, avec la même forme, pour prévoir les autres questions qu'il pourrait poser à l'examen. »

3. Le cas pratique en 5 étapes

Le cas pratique te met dans la situation d'un juriste qui doit résoudre un problème concret. Tu pars d'une situation, tu cherches la règle qui s'y applique, et tu en tires une solution claire. Voici les cinq étapes dans l'ordre, celui que le correcteur attend à chaque question du sujet.

1. Les faits qualifiés

Tu résumes la situation en donnant à chaque fait son **nom juridique**, c'est-à-dire la catégorie du code ou de la jurisprudence dans laquelle il rentre. Tu reprends seulement les faits utiles à la solution, le reste de l'énoncé ne change rien à ton raisonnement.

2. Le problème de droit

Tu formules la question de droit avec les bons termes, sans les noms des personnes de l'énoncé. Quand le sujet pose plusieurs questions, tu les traites une par une, et chacune rapporte ses propres points.

3. La majeure, la règle applicable

Tu poses la règle de droit, appuyée sur les articles et les arrêts qui la fondent, et tu la découpes **condition par condition**. C'est sur chacune de ces conditions que tu vas raisonner ensuite dans la mineure.

4. La mineure, l'application aux faits

Tu introduis cette partie par « en l'espèce », puis tu reprends chaque condition l'une après l'autre pour voir si elle est remplie. C'est la partie la plus développée de ta copie, plus longue que la majeure. Une majeure plus longue que la mineure montre au correcteur que tu récites ton cours au lieu de l'appliquer.

5. La conclusion

Tu introduis cette dernière partie par « en conclusion » et tu donnes une **réponse claire et assumée**, qui découle de ton raisonnement. Tu finis chaque question avant de passer à la suivante avec un nouveau syllogisme.

Les erreurs qui coûtent le plus de points

- Sauter le travail au brouillon
- Réciter le cours au lieu d'appliquer la règle
- Faire une majeure plus longue que la mineure
- Oublier une question de l'énoncé
- Conclure dans le flou

© Trajectoire Droit · Reproduction interdite

4. Les 10 arrêts à connaître

Dix arrêts qui reviennent le plus souvent, tous niveaux confondus, dans une licence de droit française. Tu ne les apprends pas par cœur mot pour mot, tu retiens leur **apport**, c'est ce que le correcteur attend de toi quand tu les cites dans une majeure.

Blanco

TC, 8 févr. 1873

L'arrêt qui ouvre le droit administratif français. Il pose que la responsabilité de l'État ne suit pas les règles du Code civil, mais des **règles propres**, qui varient selon les besoins du service et l'équilibre entre les droits de l'État et ceux des particuliers. C'est de cet arrêt que découle l'autonomie du droit administratif face au droit civil.

Jand'heur

Cour de cassation, chambres réunies, 13 févr. 1930

Cet arrêt généralise la **responsabilité du fait des choses**, jusque-là limitée à des cas particuliers. Peu importe que la chose ait été actionnée par une main humaine, et peu importe qu'elle porte un vice caché, celui qui en a la garde répond du dommage qu'elle cause.

Nicolo

Conseil d'État, assemblée du contentieux, 20 oct. 1989

Le Conseil d'État accepte enfin d'écarter une loi française contraire à un traité international. Il revient sur sa position ancienne, l'arrêt Semoules de 1968, et rejoint celle de la Cour de cassation, déjà posée quatorze ans plus tôt dans l'arrêt Jacques Vabre. Depuis Nicolo, le **traité l'emporte sur la loi**, même une loi votée après lui.

Jacques Vabre

Cass., Ch. mixte, 24 mai 1975

Quatorze ans avant Nicolo, la Cour de cassation reconnaît déjà au juge judiciaire le pouvoir de contrôler la conformité d'une loi à un traité. Le Conseil constitutionnel avait refusé d'exercer ce contrôle. La Cour de cassation le fait à sa place, en posant que le **traité l'emporte sur la loi française**, même postérieure.

Perruche

Cass., Ass. plén., 17 nov. 2000

Une erreur médicale avait empêché une mère d'interrompre sa grossesse alors que son enfant allait naître avec un handicap. La Cour de cassation admet que l'enfant lui-même demande réparation de ce handicap. Le législateur intervient deux ans plus tard pour fermer cette voie, la **loi du 4 mars 2002** refuse qu'on invoque un préjudice du seul fait d'être né.

Canal de Craponne

Cour de cassation, chambre civile, 6 mars 1876

Pendant cent quarante ans, cet arrêt interdit au juge de modifier un contrat quand les circonstances changent après sa signature, même si l'exécuter devient injuste pour l'une des parties. Il faut attendre l'Ord. du 10 févr. 2016 et son **art. 1195** pour que le juge retrouve ce pouvoir de réviser le contrat en cas d'imprévision.

© Trajectoire Droit · Reproduction interdite

Clément-Bayard

Cour de cassation, chambre des requêtes, 3 août 1915

Un propriétaire ne peut pas se cacher derrière son droit de propriété pour nuire à son voisin. Dans cette affaire, des piquets de bois avaient été plantés dans le seul but de gêner le passage d'un dirigeable. La Cour de cassation sanctionne cet **abus du droit de propriété** dès qu'un acte ne sert à rien pour le propriétaire, sinon à nuire à autrui.

Bertrand

Cass. 2e civ., 19 févr. 1997

Les parents répondent **de plein droit** des dommages causés par leur enfant mineur qui vit avec eux. Ils ne peuvent s'en libérer qu'en prouvant la force majeure ou une faute de la victime, la preuve d'une bonne surveillance ou d'une bonne éducation ne suffit pas. L'arrêt Levert de 2001 confirmera ensuite que le fait de l'enfant n'a même pas besoin d'être fautif.

Baldus

Cass. 1re civ., 3 mai 2000

L'acheteur d'un bien n'a jamais à révéler à son vendeur ce qu'il sait sur la vraie valeur de ce bien. Dans cette affaire, un acheteur avait payé des photographies bien en dessous de leur valeur réelle sans le dire au vendeur. La Cour de cassation refuse d'y voir une tromperie, et l'Ord. du 10 févr. 2016 inscrit cette règle à l'**art. 1112-1** C. civ.

Costedoat

Cass., Ass. plén., 25 févr. 2000

Un salarié qui cause un dommage en exécutant les tâches confiées par son employeur n'engage pas sa propre responsabilité envers les victimes, tant qu'il reste dans les **limites de sa mission**. L'arrêt Cousin de 2001 apporte une limite à cette protection, elle tombe si le salarié a commis une infraction pénale volontaire.

🎓 **Tu veux les cours complets, les majeures préparées et les fiches d'arrêt de toutes tes matières ?**
Retrouve tout sur **trajectoiredroit.com**, la nouvelle école du droit.

© Trajectoire Droit · Reproduction interdite